

0004285-09.2015.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... veículo em questão para a prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Porém, o veículo estava sendo dirigido pela esposa do réu e nenhuma droga foi encontrada nele. Em pouco tempo, sabendo do ocorrido, o réu se apresentou no local, afirmando que o veículo lhe pertencia e exibiu a eles o documento CRLV.

Foi assim que em vistoria ao veículo e pesquisa aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0004285-09.2015.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004285-09.2015.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 840/2015 - 2º Distrito Policial de Hortolândia, 136/2015 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

Ricardo Alessandro Camargo Bento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA

Vistos.

RICARDO ALESSANDRO CAMARGO BENTO, vulgo RD, portador da cédula de identidade RG n. 34.464.822 SSP/SP, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos arts. 180, caput, e 304, ambos do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, no dia 9 de abril de 2015, nesta comarca de Hortolândia, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o automóvel GM/Cobalt, 1.8 LTZ, placas FRM-1658/São Paulo, sabendo ser produto de crime; além disso, no mesmo dia e local, por volta das 12h30min., fez uso de documento público falso, consistente na apresentação do CRVL do veículo referido a agentes públicos.

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2015 (fl. 77/v).

Devidamente citado (fl. 99), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 108/112), mas se entendeu ausente causa de absolvição sumária (fl. 113/v).

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, ao passo que a defesa pleiteou sua absolvição, suscitando a fragilidade probatória, e, subsidiariamente, a aplicação de pena e de regime brandos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

Os fatos estão suficientemente comprovados, razão pela qual o acusado merece ser condenado por ambos os crimes.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou ter adquirido o veículo em questão de pessoa de seu relacionamento familiar. Disse ter assumido um financiamento, além de ter pago à vista R\$ 15.000,00. Logo, segundo buscou sustentar, não tinha qualquer conhecimento da origem ilícita do bem e da falsificação de sua documentação.

Porém, o proprietário do veículo com registro escoreito afirmou ter adquirido o bem para sua esposa Maria de Lourdes Pereira da Silva, zero quilômetro, mediante financiamento (fl. 75).

Documentalmente, comprovou-se que o veículo adquirido pelo acusado era um clone daquele outro referido. Com efeito, a numeração do motor e a câmbio não correspondiam à numeração do cadastro no órgão de trânsito (fls. 11 e 33).

A par disso, o laudo de fls. 41/43 evidenciou que o espelho do documento apresentado pelo acusado era autêntico, mas o número a ele atribuído não correspondia a documento verdadeiro, conforme pesquisa encartada às fls. 55/58.

Ainda, os policiais militares que realizaram a apreensão afirmaram que os fatos ocorreram da seguinte forma: tinham conhecimento de que o acusado utilizava o veículo em questão para a prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Porém, o veículo estava sendo dirigido pela esposa do réu e nenhuma droga foi encontrada nele. Em pouco tempo, sabendo do ocorrido, o réu se apresentou no local, afirmando que o veículo lhe pertencia e exibiu a eles o documento CRLV.

Foi assim que em vistoria ao veículo e pesquisa aos bancos de dados puderam perceber que o veículo tinha registros irregulares, de motor e câmbio, enquanto que suas placas e numeração de chassi correspondiam a outro de propriedade de pessoa cujo nome constava no documento.

Comprovados, então, os fatos relatados pela denúncia. O veículo tinha numeração adulterada, assim como seus documentos eram ideologicamente falsos.

O acusado certamente tinha conhecimento desses fatos e teve esclarecida intenção de adquirir e receber produto de origem criminosa, assim como fazer uso dos documentos falsos.

Sua versão de ter adquirido o bem de forma regular de pessoa de seu relacionamento familiar não foi minimamente comprovada, não merecendo assim qualquer credibilidade. Não demonstrou a existência de financiamento em seu nome, os documentos não estavam em seu nome, não apresentou prova da aquisição regular, sequer por meio de testemunhas. Ou seja, tudo conduz à conclusão de que sabia da ilicitude sobre a coisa e da falsidade documental.

Dito isso, cabe a condenação.

Passo à dosagem da pena.

Crime de receptação:

Tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado pela prática de outro crime (fls.12v autos n. 0001022-27.2003.8.26.0281), estabelecendo-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Nas fases seguintes, não há o que ser considerado.

Crime de uso de documento público falso:

Tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado pela prática de outro crime (fls. 12v autos n. 0001022-27.2003.8.26.0281), estabelecendo-a em 2 ano e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Nas fases seguintes, não há o que ser considerado.

Deve ser aplicado o concurso material de crimes (art. 69 do CP), já que os crimes foram praticados mediante duas ações distintas, com bens jurídicos também distintos.

A pena de multa é fixada no mínimo legal.

Em virtude dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, segundo o art. 33, §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, inviável qualquer benefício.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a acusação para CONDENAR RICARDO ALESSANDRO CAMARGO BENTO, como incurso nos arts. 180, caput, e 304, c.c. art. 69, todos do Código Penal, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 22 dias-multa, no valor mínimo.

Custas na forma da lei.

Decreto o perdimento do veículo apreendido em favor da União (art. 91, II, b).

P. R. I.

Hortolândia, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA